

1002008-49.2021.8.26.0663

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Resistência

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara do Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... criminal no Paraná, onde morava, por tráfico de drogas. Estava morando em Votorantim havia onze meses e pouco, veio para cá para trabalhar para sua tia. No dia dos fatos, estava vindo do Morro do Sabiá e pediram-lhe que parasse. Ficou nervoso, pois não queria perder o carro de seu primo por não ter habilitação, e preferiu desloca-lo até o local onde o tinha pegado - os policiais o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara do Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, ., Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3243-3944, Votorantim-SP - E-mail: votorantimjec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1002008-49.2021.8.26.0663

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Resistência

Requerente

Ministério Público do Estado de São Paulo

Réu

Jose Venancio Ribeiro Paulino

CONCLUSÃO

Aos 31 de janeiro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

JOSE VENANCIO RIBEIRO PAULINO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 329, caput, do Código Penal, porque, no dia 14 de junho de 2020, por volta das 21h42min, na Avenida Etelvina Ferreira da Conceição, nº 340, Vila Castilho, nesta cidade e Comarca de Votorantim/SP, teria se oposto à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Diante dos antecedentes criminais do acusado, ficou consignado que ele não faz jus ao acordo de não persecução penal, tampouco à suspensão condicional do processo (fls. 01 e 151).

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Ao final da instrução processual, conclui-se que o pedido formulado na denúncia é PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/12, bem como pela prova oral coligida.

De igual modo, a autoria é certa.

Interrogado na fase policial (fls. 19/20), o réu disse que se manifestaria sobre os fatos apenas em juízo.

Em juízo (fl. 168 - áudio e vídeo), o réu disse ser solteiro. Consumia maconha e cocaína. Já respondeu a processo criminal no Paraná, onde morava, por tráfico de drogas. Estava morando em Votorantim havia onze meses e pouco, veio para cá para trabalhar para sua tia. No dia dos fatos, estava vindo do Morro do Sabiá e pediram-lhe que parasse. Ficou nervoso, pois não queria perder o carro de seu primo por não ter habilitação, e preferiu deslocá-lo até o local onde o tinha pegado - os policiais o seguiram e o interrogando parou o carro nesse local, na Vila Garcia. No momento em que desceu do carro, não correu, pois os policiais apontaram arma para o interrogando e lhe falaram para por as mãos para trás. Ficou com as mãos para trás para ser algemado, mas o policial o agrediu - levou alguns chutes, mas que não chegaram a feri-lo -, e o interrogando bateu com a testa no chão, cortando-a - tem cicatriz até hoje. Sua testa começou a sangrar e o policial pediu para que se sentasse na calçada. Sentou-se com as mãos para trás e o policial lhe perguntou o seu nome, onde morava e se tinha algo consigo. Disse que não tinha - e não tinha mesmo -, mas, em momento algum resistiu à prisão, pois havia vários policiais; algemaram-no depois. Não correu em momento algum e não agrediu nenhum policial, nem tentou agredir. Não viu quebrarem o vidro do carro. Não tinha documento consigo, nem na sua casa, pois era foragido. Não mentiu sobre a sua identificação em momento algum, pois acreditou que seria preso por causa do crime do Paraná - onde era procurado -, e indicou onde era sua casa, porque sabia que não havia nada de ilícito lá. Chegaram a lhe perguntar para onde iria se o soltassem e respondeu que iria para sua casa, pois teria que trabalhar no dia seguinte. Não conhecia os policiais e não tinha nada contra eles. Havia três viaturas no local e, pelo que se lembra, foram dois policiais que apareceram na audiência que o abordaram, primeiro a mulher e, depois, o homem, acrescentando: "Foi ele que chegou me chutando. Foi ele que me agrediu". Foi levado ao PA, onde o médico tirou um caco de dentro de seu rosto e o costurou. Não foi medicado. Foi levado ao IML no dia seguinte, onde o examinaram. Havia várias câmeras nas casas de seus vizinhos. As três viaturas foram até a sua casa e todos acompanharam.

A testemunha policial militar Marjorie Ferreira (fl. 168 - áudio e vídeo) disse reconhecer o réu, que lhe foi exibido durante a audiência. No dia dos fatos, estavam em outra abordagem, quando o réu passou em alta velocidade pela avenida e por essa razão seguiram-no. Acompanharam-no com a viatura por várias quadras, dando sinais de parada, mas o réu não obedeceu de pronto. Quando ele parou, já saiu bem agressivo do veículo e desferiu socos e chutes contra a depoente, que estava na frente e teve que se afastar, de modo que não foi atingida. Nesse momento, seu parceiro tentou segurar o acusado, que desferiu socos e chutes também contra o outro policial, atingindo-o - o policial ficou com escoriações leves, mas não precisou ir para o hospital, salvo engano, "nem chegou ficar muita marca, só ficou avermelhado" (sic). Quando o policial tentou controlá-lo, o réu se virou para tentar correr, mas correu contra o carro e bateu o rosto contra ele, chegando a quebrar o vidro do carro dele, razão pela qual ficou machucado e foi levado ao pronto-atendimento. Foram necessários dois policiais para segurá-lo e controlá-lo para algemá-lo. Num primeiro momento, o acusado se identificou como outro nome. O réu estava sozinho. Ele não estava com drogas - foram localizadas cocaína e crack na residência dele depois, momento em que o acusado disse o seu nome verdadeiro e informou que era procurado no estado do Paraná -, mas ele aparentava ter feito consumo de entorpecentes; afirma não ter certeza, contudo ele "estava bem alterado" (sic). Não conhecia o acusado e não tinha ouvido falar sobre ele nos meios policiais. Indagada por que, na delegacia, não constaram a informação de que foram dois policiais que fizeram a contenção do réu, respondeu que, normalmente, duas pessoas apresentam a ocorrência na delegacia e o terceiro ficou cuidando da viatura. Acrescentou que apenas um dos policiais foi agredido, e que foi quem segurou o réu, o soldado Juliato. O terceiro policial somente ajudou a por as

algemas, "então não foi uma participação assim muito relevante na verdade" (sic), mas testemunhou o que ocorreu. Outras viaturas chegaram em apoio. A vítima policial militar Luis Gustavo dos Santos Juliato (fl. 168 - áudio e vídeo) disse reconhecer o réu, que lhe foi exibido durante a audiência. Prestou narrativa no mesmo sentido dos relatos da testemunha Marjorie, acrescentando que a perseguição foi por alguns bairros, "uma distância média". O réu tentou parar na rua Etelvina Ferreira da Conceição e fugir da abordagem, resistindo. Durante a resistência, o acusado tentou agredir a sua parceira também, mas atingiu somente o depoente, com chutes e socos, que alcançaram os seus braços e as pernas, mas não ficou lesionado e não foi encaminhado ao IML. Indagado se o réu ficou com lesões, respondeu que sim, na face, pois foi usada força para contê-lo. Levaram o acusado ao pronto-socorro antes de a ocorrência ser apresentada na delegacia, ele foi medicado e liberado pelo médico - não se recorda se foi feito curativo -, e, mas não sabe se ele foi, posteriormente, encaminhado ao IML. Acredita que as lesões ocorreram na face por ele ficar com o rosto no solo quando tentaram contê-lo. Não conhecia o acusado e nunca tinha ouvido falar sobre nos meios policiais. Havia outros policiais em sua equipe, mas quem realizou a contenção do réu foi o depoente, eles ficaram na segurança, afastados, pelo que se recorda. O vidro traseiro do veículo se quebrou quando o réu tentou correr e o depoente tentou segurá-lo no carro "e na pressão dele contra o carro acabou quebrando o vidro" (sic). Não havia nada de ilícito com o réu. Durante a identificação no momento de sua abordagem, o réu se contradisse, por várias vezes, com relação a nomes de seus genitores, data de nascimento e outros, mas não disse, naquele momento, que era foragido. Ele disse que o RG dele estava na residência e foram até lá procurar por esse documento. A residência do réu era localizada no mesmo local da abordagem e foi indicada por ele - acredita que ele indicou por pensar que os entorpecentes não seriam localizados. As drogas estavam no quarto dele.

Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do delito em análise recai sobre o réu.

Segundo se verifica dos autos, no dia dos fatos, os policiais perseguiram o veículo conduzido pelo acusado em razão de ele passar em alta velocidade pela viatura policial, que estava em outra abordagem.

Após a perseguição, quando parou o seu automóvel, o réu desembarcou e avançou com violência sobre os policiais ouvidos em juízo, desferindo-lhes socos e chutes, tendo atingido o policial Luis Gustavo, sem, no entanto, causar-lhe lesões.

Veja-se que o próprio acusado afirmou que fugiu da polícia para evitar a apreensão do veículo, que não era seu, pois estava sem habilitação, e que bateu com a testa no chão no momento da abordagem, razão pela qual restou com seu rosto ferido (depoimentos em juízo e laudo de fls. 174/175).

Note-se que a negativa do réu restou isolada dos autos e ele não citou motivo algum pelo qual os policiais o acusariam injustamente ou o agrediriam sem motivo, segundo ele relatou.

Aliás, fugitivo em outro Estado, era de se esperar que o réu evitasse sua prisão, agindo conforme narrado pelos policiais, a tornar mais crível a versão destes.

Os depoimentos dos policiais prestados na fase inquisitorial e judicial hão de ser prestigiados, pois foram coesos e coerentes entre si e apresentaram contornos de verossimilhança, além de estarem em conformidade com o conjunto das provas, formando um todo harmônico e lógico. Neste sentido:

"Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (AgRg no AREsp - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 991046/SP, STJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 03.08.2017, DJe 16.08.2017).

O acusado não conhecia os policiais e estes não o conheciam e não existe informação de que eles pretendessem imputar falsamente ao acusado a prática do crime descrito na denúncia, de modo que nada há nos autos que retire a credibilidade dos

depoimentos das testemunhas policiais:

"É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que 'O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (AgRg no AResp 1054663/MG – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assim Moura, Sexta Turma, julgamento em 23.03.2017, DJe 04.04.2017).

Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do réu, nos termos da exordial.

DOSIMETRIA DA PENA

O réu é reincidente (processo 2976-90.2017.8.16.0089 - fl. 102) e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai das folhas de antecedentes às fls. 75/78 e 99/104.

Na primeira fase, atenta às chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência do acusado, totalizando 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. Não há circunstâncias atenuantes a considerar.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento e/ou diminuição a considerar. Torno esta pena definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", c.c. art.33, §3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei 7210/84, e considerando-se a natureza e conseqüências do delito, bem como a reincidência do acusado, a demonstrar que medida em meio aberto não se mostra suficiente à reprovação de sua conduta, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu JOSE VENANCIO RIBEIRO PAULINO, portador do RG nº 13980520, filho de Paula Adriana Ribeiro e de Valter Alves Paulino, nascido em 24/10/1996, como incurso no art. 329, caput, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento – em regime inicial SEMIABERTO -, da pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Incabível a concessão de benesses legais em razão da reincidência do acusado e porque o delito foi praticado mediante violência.

Expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C.

Votorantim, 1 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA